

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5527/2538

นาง ปิ ซาฮะ
นาย เจ๊ะอุสมาน เจ๊ะตาเห

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1368, มาตรา 1381, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของ ย. ผู้เป็นเจ้าของเท่ากับผู้ร้อง
ถือแทน ย. ตลอดมาเมื่อ ย. ถึงแก่กรรมก็ต้องถือว่าถือแทนผู้คัดค้านซึ่งเป็นทายาท
ของ ย. เมื่อไม่ได้ความว่าผู้ร้องได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือเป็นการ
ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1381ก็ต้องถือว่าผู้ร้องยังคงครอบครองที่ดินพิพาทแทน ย.แม้ผู้ร้องจะครอบ
ครองที่ดินพิพาทติดต่อกันมาเกินกว่า10ปีแล้วผู้ร้องก็หาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท
โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ไม่

ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ว่า ผู้ร้อง ครอบครอง ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1173เนื้อที่ 56
ตารางวา โดย ความสงบ และ โดย เปิดเผย ด้วย เจตนาเป็น เจ้าของ เกินกว่า 30 ปี
ขอให้ มี คำสั่ง ว่า ที่ดิน เฉพาะ ส่วน ที่ผู้ร้อง ครอบครอง ดังกล่าว เป็น กรรมสิทธิ์
ของ ผู้ร้องตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ว่า ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1173 เป็น ของนาง แยนะ มารดา ผู้คัดค้าน เมื่อ นาง แยนะ ถึงแก่กรรม ก็ ตกเป็น กรรมสิทธิ์ แก่ ผู้คัดค้าน ผู้ ร้อง เป็น เพียง ผู้อาศัย อยู่ กับ นาง แยนะ ผู้ร้อง ไม่ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพิพาท ขอให้ ยกคำร้อง ขอ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก คำร้องขอ

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ที่ ผู้ร้อง ปลุก บ้าน ลง ใน ที่ดินพิพาท อย่าง ถาวรและ อยู่ อาศัย ตลอดมา ก็ เพราะ นาง แยนะ น้อง ต่าง บิดา ของ ผู้ร้อง ซึ่ง เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาท อนุญาต ให้ ผู้ร้อง อยู่อาศัย ได้จนกว่า ผู้ร้อง จะ ถึงแก่กรรม ผู้ร้อง ครอบครัว ที่ดินพิพาท โดย อาศัย สิทธิของ นาง แยนะ ผู้เป็น เจ้าของ เท่ากับ ว่า ผู้ร้อง ถือ แทน นาง แยนะ ตลอดมา ครั้น นาง แยนะ ถึงแก่กรรม ก็ ต้อง ถือว่า ถือ แทน ทายาท ของ นาง แยนะ ซึ่ง มี ผู้คัดค้าน กับ นาย อุเช็ง หาก ผู้ร้อง ประสงค์ จะ เปลี่ยน การ ครอบครัวแทน เป็น การ ครอบครัวปรปักษ์ จะ ต้องบอก กล่าว ไป ยัง นาง แยนะ หรือ ทายาท ของ นาง แยนะ ก่อน ว่า ไม่ประสงค์ จะ ครอบครัว ที่ดินพิพาท แทน นาง แยนะ ต่อไป เสีย ก่อน ตาม ประมวลกฎหมาย แห่งแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 แต่ ข้อเท็จจริงใน เรื่อง นี้ ไม่ได้ ความ ว่า ผู้ร้อง ได้ แสดง ให้ เห็นชัด ว่า เป็น การใช้ สิทธิ ยึดถือ ครอบครัว เหนือ ที่ดินพิพาท ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ ดังนี้จึง ต้อง ถือว่า ผู้ร้อง ยัง คง ครอบครัว ที่ดินพิพาท โดย อาศัย สิทธิ ของนาง แยนะ อยู่ เช่น เดิม แม้ ผู้ร้อง จะ ครอบครัว ที่ดินพิพาท

ติดต่อกันมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี แล้ว ผู้ร้อง ก็ หา ได้ กรรมสิทธิ์ ที่ดินพิพาท
ใน ฐานะ ครอบครัวปรักษ์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382
ไม่

พิพาทขาย

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-อากาศ บำรุงชีพ-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ